

0058218-12.2010.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... para fim de cometerem crimes, como roubo de gado e de implementos agrícolas em propriedades rurais, os quais foram perpetrados na região de Ribeirão Preto e outros municípios do interior do Estado de São Paulo e da região sul do Estado de Minas Gerais. Os concorreram para a prática de roubos majorados contra pelo menos 5 propriedades rurais (ocorridos entre 2 de julho de 2009 a 31 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0058218-12.2010.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0058218-12.2010.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 163/2010 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu:

Ivaldo Jose Pansani e outros

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Antonio Carlos Costa, Wilian Ricardo Ramalho, Mário Ferreira Sutana, Silvio Leon, Norberto Bispo da Paz, Clóvis Tetzner, Claudinei Crivelari, Douglas Ribeiro Xavier, José Adriano da Silva Costa, Ivaldo José Pansani, Alvedir Ribeiro de Andrade, Alexandre Mancini, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos no artigo artigo 288, parágrafo único c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque segundo a denúncia os acusados teriam se associado em período indeterminado de tempo, mas que perdurou até o mês de outubro de 2010, em quadrilha ou bando armado, com emprego de arma de fogo para fim de cometerem crimes, como roubo de gado e de implementos agrícolas em propriedades rurais, os quais foram perpetrados na região de Ribeirão Preto e outros municípios do interior do Estado de São Paulo e da região sul do Estado de Minas Gerais. Os concorreram para a prática de roubos

majorados contra pelo menos 5 propriedades rurais (ocorridos entre 2 de julho de 2009 a 31 de agosto de 2010).

Os acusados, inicialmente, observavam a propriedade rural escolhida, estabeleciam uma data para a prática do crime de roubo. Ocorria a invasão no período noturno (por cerca de 10 a 15 agentes, portando armas de fogo). Rendiam os proprietários dos imóveis e seus funcionários (mantidos em um único cômodo, sob vigilância e ameaças de morte) enquanto outros agentes selecionavam e reuniam o gado a ser subtraído. Acionavam outros integrantes da associação no imóvel para embarque do gado e sua retirada do local e transferidos para pequenas propriedades rurais, situadas na região de Campinas, para que fosse posteriormente vendido a terceiros. As investigações tiveram início a partir da utilização, pelo réu William Ricardo, do aparelho celular subtraído de uma das vítimas que estavam na Fazenda Boa Vista, o que permitiu interceptação telefônica e posterior identificação dos demais réus, culminando na prisão em flagrante de Sílvio Leon na tentativa de roubo à Fazenda 3D, em Vargem Grande do Sul, de William Ricardo, José Lauro, Douglas Ribeiro, Alvedir Ribeiro, Mário Ferreira e Erivaldo Barbosa quando da prática de roubo na Fazenda Bom Jardim, em Capivari, e da prisão temporária de Antônio Carlos, Antônio Divino, Norberto Bispo, Gilberto Galdino, Claudinei Crivelari, Ivaldo José e José Adriano, sendo que estes três últimos portavam armas de fogo na ocasião.

Em 22 de junho de 2010 o acusado Sílvio Leon foi preso em flagrante ao atuar na tentativa de roubo à fazenda 3-D, no município de Vargem Grande do Sul. Em 31 de agosto de 2010 agentes: William Ricardo, José Lauro, Douglas Ribeiro, Alvedir Ribeiro, Mário Ferreira e Erivaldo Barbosa, foram presos em flagrante no momento da execução de roubo à fazenda Bom Jardim, em Capivari.

A denúncia descreve que:

Antônio Divino: exercia a liderança da quadrilha, escolhendo as propriedades rurais nas quais os crimes seriam praticados, organizando a ação criminosa, reunindo os demais acusados, participando de forma efetiva na abordagem e rendição das vítimas, sempre munido de armas de fogo e utilizando documentos falsos (em nome de "Luiz Antônio Mathias") que ostentavam sua fotografia;

Cláudio Tetzner: guardava o gado roubado em propriedades da região de Campinas para posterior venda a terceiros, bem como negociava veículos para simular compras de bois subtraídos, ocultando e dissimulando a origem do dinheiro, praticando assim crimes de lavagem de capitais, bem como negociava caminhões, peças, carrocerias e acessórios de caminhões que eram roubados pelos integrantes da associação criminosa;

Antônio Carlos: auxiliava Cláudio no desempenho de suas funções, executando-as, bem como exercia parte do comando da associação criminosa, escolhendo com Antônio Divino as propriedades que seriam roubadas e instruindo os demais acusados no exercício de suas atividades criminosas.

Alexandre: recebeu um veículo Fiat/Brava de Patrícia Nogueira dos Reis e o utilizou na empreitada criminosa ora apurada, exigindo que ela registrasse ocorrência de falso crime de furto com vistas a atrapalhar as investigações policiais, já que, em seu interior, foram encontrados documentos que demonstram a ocorrência do delito.

Sílvio Leon: desempenhava a função de motorista dos caminhões que levavam o gado subtraído, juntamente com Norberto e com José Lauro, os quais também eram responsáveis por escoar o gado roubado, sendo também motorista dos caminhões através dos quais o gado era transportado.

William: foi um dos responsáveis por, munido de armas de fogo, abordar e render as vítimas das fazendas, tendo sido inclusive preso em flagrante em um desses crimes e tendo sido o responsável por ensejar as investigações, visto ser ele quem utilizou, como se seu fosse, o aparelho celular de uma das vítimas, mantendo contatos com Antônio Carlos, inclusive, e auxiliou no transporte do gado subtraído.

Função diversificada também era desempenhada por Claudinei, tendo sido constatado ainda o uso de documentos falsos para conferir origem lícita aos caminhões subtraídos, bem como aos veículos usados no roubo do gado, e a proximidade dele com Antônio Divino, o líder da associação criminosa.

Mário: manteve conversas com William para o recebimento, em suas propriedades, do gado roubado, bem como para posterior venda dele a terceiros. Era sócio de Aldevir,

tendo sido responsáveis pela logística em prol da quadrilha.

Douglas: desempenhou abordagens e rendições às vítimas, além de ter cobrado Mário (negociador do gado roubado) acerca da divisão do produto do crime, pois, assim como Antônio Divino e Antônio Carlos, era um dos líderes da empreitada criminosa. Luiz Américo: exerceu funções variadas dentro da associação criminosa, tanto mantendo, quando vendendo animais subtraídos, como dirigindo caminhões usados nos roubos, tendo sido encontrado em seu imóvel veículo VW/Parati, cujo proprietário anterior era a esposa de Clóvis.

Ivaldo: era ligado ao setor de rodeios e tinha por função negociar o gado roubado sem gerar suspeitas, valendo-se da influência que detinha, sendo Luiz Adriano seu funcionário de confiança, responsável por auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições.

Erivaldo: recrutava pessoas para participar da empreitada criminosa e executava os crimes, valendo-se do porte de armas de fogo.

A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2012 (p. 1.038), os acusados foram citados em 07 de maio de 2022 (p. 176) e respondeu à acusação em 24 de maio de 2022 (p. 181).

Foi declarada a revelia do acusado Silvio Leon (p. 4.518). Em relação aos acusados Antônio Divino de Oliveira, José Lauro da Mata e Luiz Américo Mendonça (p. 1.432) ocorreu o desmembramento do feito, por força do disposto no artigo 366, caput, do Código de Processo Penal. Houve a extinção da punibilidade de Erivaldo Barbosa da Silva, em razão de seu falecimento (p. 1.951).

Durante a instrução foram realizadas as colheitas das declarações das testemunhas Ariovaldo Torrieri Júnior, José Gonçalves Neto, Luiz Henrique Maringoli, José Claudino da Rocha Neto, Carlos Roberto Cardoso, Valdir de Oliveira, João Luiz de Souza, José Carlos Galdino, Creuza Rosa de Santana Santos, Igor Tetzner, Paulo César Sacchi e Poliana Favero Tetzner, Otaviano Amorim Coelho, André Luiz Alvarenga, Osmani Lopes da Silva e Antonio Éden Consulin.

Foram realizados os interrogatórios dos acusados Alvedir, Antonio Carlos, Ivaldo, José Adriano, William, Claudinei, Clóvis, Mário, Alexandre, Douglas e Norberto.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, por entender provados os fatos articulados na exordial acusatória. Salientou que, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, *in verbis*, “considera-se indício toda circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

Os fatos restaram incontroversos, porquanto devidamente provados, e os réus se limitaram a negar o ocorrido, sem apresentar qualquer álibi que eximisse sua responsabilidade (por força do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal). 1) Todos os réus possuíam algum tipo de vínculo entre si, seja de amizade, seja de prestação de serviços; 2) Todos os réus desempenhavam alguma atividade (motoristas de caminhão, prestadores de serviços, etc.) que permitiram exercer suas funções na associação criminosa; 3) Todos os réus foram processados e condenados em crimes contra o patrimônio que mantêm relação com a associação criminosa aqui apurada. Diante do transcurso de cerca de 12 anos entre os fatos e a colheita de seus depoimentos em juízo, além do fato de que atenderam, neste ínterim, a diversas ocorrências, não há como exigir que prestem as mesmas declarações anteriores, as quais, como eles próprios afirmaram, constam dos autos nos relatórios de investigação, em seus depoimentos e nos laudos periciais.

O fato de alguns dos réus terem sido absolvidos em delitos de roubo praticados contemporaneamente ao aqui apurado não os exime de responsabilidade pelo ocorrido, seja porque o fundamento da absolvição foi a ausência de prova suficiente, seja porque foram condenados por outros delitos contra o patrimônio, que também mantêm relação com a associação criminosa da qual integravam.

Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base deve ser estabelecida acima do piso para todos os réus, diante do elevado grau de culpabilidade (tanto diante da espécie e

valor dos bens almejados e vilipendiados pela associação criminosa). Há fatos que ocorreram antes dos aqui apurados e que foram objeto de trânsito em julgado. Há também apontamentos de fatos que, mesmo não sendo anteriores, ou já possuem trânsito em julgado ou devem ser considerados para demonstração de personalidade distorcida e de conduta social voltada à delinquência. o grau de organização da associação criminosa (que se assemelha a verdadeira organização criminosa, tipo penal inexistente na ocasião, como cediço) e a forma como seus membros agiam (amordaçando e ameaçando as vítimas, mantendo-as sob cárcere por toda a madrugada), com revenda do gado a terceiros, valendo-se de documentos falsos, para impedir o seu rastreamento, denota elevadíssimo grau de culpabilidade dos envolvidos. Na segunda fase, ausentes atenuantes, pois nenhum dos réus confessou. Presente, contudo, a agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal em detrimento de Antônio Divino, Antônio Carlos e Douglas, os quais eram os líderes da associação criminosa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, diante da prova do uso de armas de fogo quando das práticas criminosas engendradas pela associação. Fixação do regime fechado para início do cumprimento das penas.

Seja estabelecido quantum indenizatório, na forma do artigo 387, IV, do Código Penal, para apenar os réus pelos danos morais coletivos que produziram na sociedade ao perturbarem sua ordem e segurança com a instituição de empreitada criminosa deste jaez. Fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos em detrimento dos réus, sugerindo-se, na ocasião, o montante de R\$ 50.000,00, a ser revertido em prol do fundo de direitos difusos pertinente.

A defesa dos acusados Antonio Carlos Costa, Willian Ricardo Ramalho, Mário Ferreira Sutana, Silvio Leon e Norberto Bispo da Paz, preliminarmente, requer a nulidade da interceptação telefônica por ausência de indicação concreta de elementos que permitam inferir a necessidade de violação do direito de privacidade, constitucionalmente garantido; pela inexistência nos autos a transcrição de todo o teor das conversas supostamente mantidas entre os réus e de exame espectrográfico. Alega que a prova colhida por meio da interceptação é imprestável, não podendo ser valorada pelo juízo. Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Absolvição dos acusados por insuficiência de provas nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, posto que a argumentação da acusação se baseia, exclusivamente, nos registros das interceptações telefônicas, que são deveras frágeis. Os fatos narrados na inicial acusatória, bem como as provas produzidas durante a instrução criminal, não possibilitam a conclusão de que os acusados teriam se associado para cometer crimes de forma estável e permanente. Não há provas da estabilidade e da permanência da suposta associação criminosa, e considerando-se a inexistência de uma precisa descrição da conduta praticada individualmente pelos integrantes da associação criminosa, o reconhecimento da atipicidade material do delito imputado aos acusados.

Na dosimetria, fixação da pena-base no mínimo legal. Há requerimento por parte do Ministério Público para aumento da pena base com base no grau de organização da associação, ora, nem a referida associação restou cabalmente comprovada, quem dirá o grau de organização. Além do mais, a lei penal em nenhum momento estipulou que esse seria um requisito para o aumento da pena base. O não reconhecimento da agravante da liderança com relação ao acusado Antônio Carlos.

Fixação do regime inicial aberto, ou no gravar das hipóteses semiaberto, para o cumprimento da eventual reprimenda privativa de liberdade imposta.

A defesa do acusado Clóvis Tetzner pleiteia a absolvição nos moldes do artigo 386 inciso IV ou VII do Código de Processo Penal, pois a narrativa da formação de quadrilha não possui qualquer nexos com a realização dos demais crimes tipificados na denúncia, bem como o envolvimento do ora acusado na data dos fatos. O crime de quadrilha ou bando somente resta configurado quando mais de três pessoas se unem, de forma permanente e estável, com o intuito de praticar um número indeterminado. Argumenta que o acusado recebeu ligações de Antônio Divino em 03/07/2009 e que

teria dado fuga ao mesmo nesta data (fls. 38), o associando aos ilícitos descritos na denúncia, por esse e único fato. O acusado não negou que recebera ligações de Antônio, mas não decorriam de situação delituosa. O relatório da investigação informa que o acusado ajudou Antônio em fuga, destoando do quadro fático apurado, posto, que o investigador, informa que em diligência nada foi apurado com relação ao acusado. O acusado foi denunciado pelos fatos ocorridos em Brodowski e absolvido (conforme se comprova através da certidão de objeto e pé de fls.4764).

A defesa do acusado Claudinei Crivelari, sustenta que o Ministério Público ao discorrer sobre a autoria às fls. 4825/4827 não cita em momento algum a participação do acusado Claudinei, relatando genericamente alguns roubos ocorridos em cidades como Brodowski, Altinópolis, Capivari, Cajuru e Arceburgo/MG, contudo basta ver a certidão de antecedentes criminais que o acusado Claudinei sequer respondeu a tais processos. no item 2.4. (fls. 4830) tenta demonstrar o envolvimento de cada réu, afirmando genericamente que todos os réus possuíam algum tipo de vínculo entre si, seja de amizade, seja de prestação de serviços. O nome do acusado não aparece em nenhuma das conversas interceptadas, o que sustenta a acusação é a menção a um indivíduo de apelido "Branco". A interceptação telefônica é um meio utilizado para encontrar provas e não um meio de prova, pois essa interceptação precisa ser corroborada com outros tipos de provas.

Inexistente qualquer outra prova que não seja a da interceptação telefônica, requer desde já a absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, V e/ou VIII do Código de Processo Penal.

Na dosimetria. Que a pena-base seja aumentada apenas em 1/8 pelo mau antecedentes, porque não há no caso qualquer outra circunstância judicial que justifique aumentar a pena, pois jurisprudência sugere que para cada circunstância judicial desfavorável ou favorável que a pena seja aumentada ou diminuída em 1/8, haja vista que temos para o Código Penal 08 (oito) circunstâncias judiciais. Retroatividade de lei benéfica. A lei 12.850/2013 trouxe alterações benéficas aos acusados por esse delito, pois a pena do parágrafo único do artigo 288 do Código de Processo Penal foi alterada de "até o dobro" para "até a metade". Afastamento do dano moral coletivo.

A defesa do acusado Douglas Ribeiro Xavier, pleiteia a improcedência da presente ação penal vez que o Acusado já respondeu - e já foi julgado - pelos mesmos fatos aqui lhe imputados (Artigo 288, CP), nos autos do processo crime 270/2010, em trâmite perante o MM. Juízo da 2ª Vara Judicial Criminal de Capivari. O Acusado foi preso em flagrante delito na data de 31 de agosto de 2010 2.010 (fls. 1.168) permanecendo preso até a data de 06/12/2.013. A conduta referente ao delito previsto no artigo 288, do Código Penal, se refere a período anterior a sua prisão em flagrante. E tais fatos foram julgados em ação penal própria e não cabe, nesta oportunidade, novo julgamento, sobre o mesmo período e fatos. Absolvição do acusado nos termos do artigo 386 do CPP, por ausência de provas.

Na dosimetria, que a reprimenda seja fixada em seu mínimo legal, e fixado o regime inicial aberto para início de cumprimento, assegurando, em qualquer das hipóteses, o direito de recorrer em liberdade.

A defesa dos acusados José Adriano da Silva Costa e Ivaldo José Pansani alega que Sr. José Adriano era funcionário do Sr. Ivaldo e que ambos residiam na Fazenda Decolores, arrendada à época por Ivaldo, no município de Jarinú-SP. Ivaldo tinha uma arena de rodeio dentro de sua fazenda arrendada, lá eles adestravam bois para rodeios além da criação de porcos e plantio de verduras. Menciona que o órgão de acusação se confunde com os nomes de Ivaldo com Nivaldo. o réu Ivaldo alegou que vendia animais, leia-se, leitão e bois de rodeio, em nenhum momento de seu interrogatório afirmou que vendia gado. Os réus não foram presos portando armas de fogo. Foram encontradas a posse de armas de fogo na residência de José Adriano, isso porque ali é uma propriedade rural e serviam para a segurança de sua residência e familiares.

José Adriano e Ivaldo responderam a processo crime nº 0002453-89.2010.8.26.0301

que tramitou perante a Comarca de Jarinú, tendo sido José Adriano condenado a pena pecuniária e Ivaldo absolvido. No que se refere ao presente processo, ambos os réus, em seus respectivos interrogatórios foram uníssonos em dizer que conheciam apenas Douglas e Mário, que os conheceram na arena de rodeio, que os tinham vistos poucas vezes. Que vendiam porcos para Mário.

Em duas oportunidades em que foi interrogado em datas distintas José Adriano afirmou, uma às fls. 4586 (em data desconhecida, porém há muitos anos) em e outra em 18/07/22 às fls. 4556, que nunca participou de qualquer tipo de ilícito penal, nem ele, nem Ivaldo, seu ex-patrão à época dos fatos. Nada fora encontrado na posse dos réus. Nenhum boi roubado, nenhuma conversa que pudesse concluir que eles estariam guardando bois roubados, apenas armas, na maioria delas inutilizáveis, que foram encontradas na residência de José Adriano, sendo ele processado e condenado por posse de arma de fogo, conforme já detalhado acima.

Requer a absolvição nos moldes do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar o quanto alegado, conforme preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal, além do princípio da presunção de inocência. Assim, havendo qualquer dúvida há de se pender em favor dos réus, segundo o princípio do in dubio pro reo.

A defesa do acusado Alvedir Ribeiro de Andrade, informa que ele foi preso no ano de 2010, denunciado e processado sob a acusação de pertencer à uma organização criminosa que havia praticado roubo de gado na Comarca de Capivari-SP, o processo tramitou na 2ª Vara Criminal daquela Comarca sob nº 0004705-11.2010.8.26.0125. Após permanecer mais de 02(dois) encarcerado, por sentença datada de 05/03/2013, foi absolvido de todas as imputações (Certidão fls.4814/4816).

O acusado não era responsável pela logística em prol da quadrilha, a afirmação da acusação destoa do conjunto probatório trazido aos autos. O conjunto probatório contido nos autos não é suficiente para ensejar a condenação. Deve ser absolvido da imputação do delito de associação Criminosa. Não há elementos fáticos e concretos nos autos que permitam afirmar que o acusado tenha tido, com os codenunciados, qualquer tipo de relação, nem mesmo meramente eventual. A união eventual e desorganizada não tipifica o crime. Não há prova nos autos capaz de comprovar a permanência de um vínculo associativo.

Aplicação do princípio in dubio pro reo. Não se pode presumir a culpa, ela precisa ficar provada nos autos acima de qualquer dúvida, baseada em prova concreta e indubitosa, não podendo o agente ser condenado por deduções, ilações ou presunções. Pede a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Concessão do direito de recorrer em liberdade em caso de condenação.

A defesa do acusado Alexandre Mancini argumenta que ouvido, em declarações, ele informou que trabalhava no ramo de carnes há 40 anos e que seu maior fornecedor era o Frigorífico Mata Boi em Araguari-MG, gastando mensalmente nesse fornecedor, a quantia aproximada de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Eventualmente, comprava carne da representante comercial Patrícia Nogueira dos Reis, a qual trabalha com seu enteado Douglas Toledo dos Reis.

No dia 03 de julho de 2.009, por volta das 06:30, Patrícia lhe telefonou e disse que seu carro havia sido furtado, não falando o local e nem as circunstâncias do surto. Patrícia ainda lhe disse que não poderia comparecer à Delegacia, pois o veículo estava em nome do seu pai, porém, ele (o pai dela) não sabia que esse carro estava registrado em seu nome. Pediu ainda a Alexandre, que fizesse o favor de comparecer a alguma Delegacia de Polícia para registrar um Boletim de Ocorrência sobre esse furto.

Em diligência realizada no município de Pedreira - SP, onde está sediado o Frigorífico Santana, os investigadores ouviram os administradores Antonio e Valdir. Antonio disse conhecer Patrícia como sendo esposa do falecido Fernando, o qual levava gado para ser abatido no Frigorífico. Disse também não conhecer a pessoa de Alexandre Mancini.

A acusação, de maneira contrária as provas concretas nos autos, procura imputar ao réu Alexandre uma conduta delitativa, afirmando que recebeu o veículo FIAT BRAVO de

Patricia, e que o utilizou na empreitada criminosa, exigindo que esta registrasse boletim de ocorrência de falso crime de furto para atrapalhar as investigações. Informa a absolvição do acusado em processos análogos, que tramitaram perante a Comarca de Altinópolis-SP e Brodowski - SP. O simples fato do acusado ter lavrado o Boletim de Ocorrência que o envolveu diretamente como indiciado e réu nessa Ação Penal, não foi levado em consideração pelos magistrados que proferiram as sentenças absolutórias

Pede a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os seguintes documentos são essenciais para análise dos fatos narrados na denúncia: boletins de ocorrência (p. 27/28, 74/82, 180/192, 194/195, 198/212, 223/226, 306/309, 331/334, 469/476, 574/613 e 702/717), dos relatórios de investigação (p. 24/26, 32/40, 42/72, 126/179, 221/222, 235, 247/248, 263/264, 335/338, 462/468, 485/489, 530/534, 545/547, 561/564, 614/659, 665/671 e 917/944), autos de exibição e apreensão (p. 196/197, 227/228, 279/280 e 519/521) da prova oral colhida em juízo.

Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito relacionado à prescrição perspectiva, uma vez que não é admitida pela jurisprudência.

Em relação a afirmação de coisa julgada alegada pela defesa do acusado Douglas Ribeiro Xavier verifico que se trata de fatos distintos os apurados nestes autos, pois envolvia a participação de indivíduos que não estão sendo processados na presente ação penal, em sendo assim, não reconheço a preliminar em questão.

Diante da improcedência da pretensão punitiva, cujo fundamento será lançado na sequência, considerando os princípios da primazia do julgamento do mérito e da utilidade, deixo de analisar as preliminares arguidas.

Mérito.

A testemunha Ariovaldo Torrieri Júnior (p. 4.584/4.585), Delegado de Polícia, afirmou que as investigações se iniciaram a partir de roubos de cargas, o que levou à apuração de roubo de gado na comarca de Brodowski. Houve apreensão de veículo Fiat com documentos falsificados. Posteriormente, houve roubo na cidade de Altinópolis, com uso de aparelho celular de uma das vítimas por um dos agentes, o que permitiu a identificação dos demais. Os réus foram presos em flagrante delito por tentativa de roubo em fazenda situada na região de Campinas, com prisão preventiva dos envolvidos.

O modus operandi ocorria com a seleção de propriedades rurais, com rendição, ao cair da noite e uso de armas de fogo. Um segundo grupo de roubadores, após tais condutas, reuniam o gado, enquanto o primeiro grupo mantinha as vítimas em cárcere privado. Assim que o segundo grupo saía com o gado roubado, o primeiro se retirava do local. Dentro da estrutura da associação criminosa, delineada a conduta de cada um dos réus. Cada um tinha uma função muito bem detectada. Foi um trabalho longo, de vários meses de investigações.

A testemunha José Gonçalves Neto (p. 4.584/4.585), Delegado de Polícia, afirmou que inicialmente recebeu informação de roubo de carga e, no decorrer das diligências, apurou tratar-se de roubo de carga. Ocorreu em Brodowski e estava envolvido um Fiat/Brava em cujo interior havia uma ordem de serviço de um caminhão, a partir da qual investigações foram encetadas e que a testemunha Patrícia, sua proprietária, vendeu para um dos corréus. Houve quebra de sigilo telefônico e interceptações telefônicas e, com grande efetivo, realizou-se flagrante em Capivari, onde foram apreendidos três caminhões de gado.

Um dos roubos ocorreu em Altinópolis e, a partir do uso de um aparelho celular de uma das vítimas por um dos réus, foi possível alcançar os demais, bem como apreender armas de fogo e individualizá-los. Observavam as propriedades rurais, abordavam os moradores fortemente armados e, enquanto alguns tomavam conta das vítimas, outros recolhiam o gado e só de manhã liberavam as vítimas. O gado foi colocado em propriedades rurais da região de Vinhedo e, posteriormente, era vendido a terceiros. Quem receitava o gado eram integrantes da quadrilha. Patrícia repassou o Fiat/Brava para Alexandre, o qual pediu para que ela fizesse ocorrência de furto do tal veículo, o que foi recusado. Ivaldo narrava rodeios na região de Jarinu.

Houve roubos em Cajuru, Arceburgo e Brodowski ligados à associação criminosa. Conversou com algumas vítimas, que confirmaram o modus operandi acima descrito. De manhã os réus garantiam que o gado chegasse aos locais onde seriam revendidos. A sua equipe foi dividida entre outros delegados. Estava presente nas interceptações telefônicas e no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva.

Nenhum dos réus apresentou documentos que justificaram a posse do gado encontrado em seu poder. Alguns réus confessaram, ainda que informalmente, seu envolvimento na associação criminosa, o que ajudou a chegar nos demais.

Luiz Henrique Maringoli (p. 4.584/4.585), investigador de polícia, o qual acrescentou que foi feito o reconhecimento fotográfico dos réus pelas vítimas quando dos fatos, bem como realizadas interceptações telefônicas, iniciadas a partir de um telefone roubado de um dos caseiros e de uma ordem de serviço falsa constante de um veículo Fiat/Brava, que em Campinas, apreendidos dois caminhões contendo gado e ratificou todos os relatórios por ele assinados.

José Claudino da Rocha Neto (p. 4.584/4.585), investigador de polícia, informou a participação de William em roubo realizado em Capivari e que Ivaldo homiziou parte do gado em propriedade rural por ele arrendada, que em áreas de dois sítios arrendados por Mário, juntamente com Alvedir eram usados em prol da quadrilha por serem pessoas conhecidas, que não levantavam suspeitas e que realizavam as vendas dos animais roubados, assim como Nivaldo, que também guardava parte do gado subtraído, sendo que Douglas mantinha contato mais próximo com Ivaldo.

José Adriano também prestava serviços para Ivaldo. Armas foram localizadas na posse dos réus presos em flagrante, bem como com os presos preventivamente, mais precisamente na posse de Ivaldo.

As interceptações telefônicas foram feitas sobre os aparelhos de William (que portava celular roubado de uma das vítimas), de Mário e Alvedir, sendo ambos arrendatários de propriedades rurais. Houve identificação de Antônio (que efetuou diversos telefonemas para o telefone da esposa de Clóvis), de Douglas, de Clóvis (que inclusive foi intimado para esclarecer as investigações e que diligências foram realizadas em sua propriedade).

Carlos Roberto Cardoso (p. 4.599), investigador de polícia, o qual acrescentou que todos os números que constavam do celular interceptado foram checados, tendo sido constatado que um deles era de Clóvis. Posteriormente identificaram os demais réus.

Antonio Éden Consulin, afirmou conhecer Alexandre Mancini do Mercado Municipal, pois ambos tinham açougue no local. Conhece Patrícia e Douglas como vendedores de carne aos açougues do Mercado Municipal, tendo inclusive, comprado carne de ambos por diversas vezes. Alexandre também comprava carne dele, o pagamento era feito por meio de cheques. No mês de junho de 2.009, vendeu para Patrícia o veículo Fiat Brava e ela transferiu o veículo para o nome de seu pai, Adalberto Américo Nogueira. Desconhece que Patrícia havia vendido o veículo para Alexandre Mancini, e ainda afirmou que nunca o viu na posse de tal veículo. Conversava com Alexandre todos os dias no açougue, e que tinha conhecimento de que o acusado possuía uma dívida com Patrícia e seu enteado Douglas. Que no mesmo dia em que

lavrou o Boletim de Ocorrência em seu nome, sobre o furto do veículo, Alexandre mencionou à testemunha que havia feito uma 'burrada'.

Valdir de Oliverira, proprietário do Frigorífico Santana, afirmou vender carnes para Alexandre Mancini há 09 anos, e sempre recebeu pagamentos oriundos dessas vendas em cheques, inclusive de Mayara, filha do acusado.

Afirmou conhecer Fernando, ex-marido de Patrícia, o qual levava os gados ao seu frigorífico para abate. Sabe que Fernando também vendia carnes para Alexandre Mancini.

Soube do assassinato de Fernando, e após tal fatalidade, Douglas, filho do falecido e Patrícia, sua madrasta, continuaram a abater gado em seu Frigorífico.

Sabia ainda, que Alexandre possuía uma dívida com Patrícia, referente a essas compras de carne que efetuava, e ainda, que por diversas vezes, Patrícia lhe efetuou pagamentos com cheques recebidos de Alexandre e de sua filha Mayara.

A testemunha André Alvarenga, afirmou conhecer Alexandre Mancini do mercado municipal, tendo trabalhado para ele durante 06 anos e 08 meses. Disse que Alexandre nunca possuiu o veículo Fiat Brava. Conhece Patrícia e esta era proprietária do veículo Fiat Brava. Tomou conhecimento de que Patrícia pediu a Alexandre que fizesse o B0 do furto do Fiat Brava, e que assim o fez, por conta de uma dívida que tinha com ela, pois se sentia ameaçado, em razão de saber que seu marido Fernando, havia sido assassinado pelo PCC, num acerto de contas. Informou que Patrícia mandou pessoas estranhas irem cobrar a dívida de Alexandre Mancini no açougue, e essa dívida girava em torno de R\$ 120.000,00, oriunda de vendas de carnes dela para o açougue. Era a testemunha quem fazia os pagamentos do açougue e foi ele quem preencheu os cheques entregues à Patrícia, referentes a compra de carnes dela para o açougue.

As testemunhas João Luiz de Souza, José Carlos Galdino, Creuza Rosa de Santana Santos, Igor Tetzner, Paulo César Sacchi, Poliana Favero Tetzner, Otaviano Amorim Coelho, Osmani Lopes da Silva, informaram sobre a conduta social dos acusados.

O acusado Alvedir Ribeiro de Andrade disse só conhecer Mário. Não conhece os demais acusados. Negou ter praticado qualquer roubo. Já teve gado junto com Mário, mas negou que eram sócios.

Antonio Carlos Costa, alegou não conhecer nenhum dos corréus. Não tem apelido. Não faz ideia porque foi acusado dos fatos aqui apurados. Atualmente responde por crimes de roubo de gado. Tem caminhão e "mexe" com combustível.

Ivaldo José Pansani, alegou que vende animais. Foi acusado por vender animais ao Douglas. Conhece Mário e vendeu animais para ele. Foram algumas vezes em sua propriedade. José Adriano é seu funcionário.

José Adriano da Silva Costa negou a participação no delito. Nunca saiu da cidade de Jarinu com seu patrão, o corréu Ivaldo, em cuja fazenda cuidava de bois. Tem conhecimento de que Ivaldo está sendo acusado. Conhece Douglas e Mário, pois compravam porcos da fazenda de Ivaldo. A fazenda era uma arena para "boi de rodeio".

Douglas e Mário levavam bois para participarem de rodeios. Ivaldo não comercializa gado e não tem gado em sua propriedade. Não soube informou qual espécie de animal Ivaldo tinha em sua propriedade na época dos fatos, alegou que ele só "mexia com boi de rodeio".

Ficou preso por quase 10 meses. Nunca soube dos roubos que ocorreram na região de Ribeirão Preto e da colocação dos bois subtraídos em fazendas na região de Campinas. A renda de Ivaldo decorria da venda de porcos e da plantação de legumes. O gado existente no local não era vendido. Ivaldo não mora mais na fazenda, ele era arrendatário do local.

Wiliam Ricardo Ramalho já foi condenado por crimes de roubo a fazendas. Cometeu os crimes com Mário. Não conhece os corréus. Negou estar associado a eles para a prática de delitos. Foi chamado para fazer um frete como motorista. Não informou quem o contratou. Ivaldo também foi condenado na ocasião. Não disse quem organizou o roubo.

Claudinei Crivelari alegou estar preso por outros crimes de roubo. Conhece William e Norberto, sendo que ambos tinham caminhões e todos realizavam fretes. Desconhece os fatos aqui lhe imputados.

Clóvis Tetzner foi preso por roubo, mas foi absolvido. Sofreu um acidente em maio de 2009 e por este motivo ficou bastante tempo acamado. Vendeu um veículo para pessoa que participou do crime, o que ensejou sua acusação. Não conhece os acusados. Confirmou que o veículo foi vendido para uma mulher. Negou ter tratado de algo ilícito na ocasião.

Mário Ferreira Sutana alegou fazer serviços gerais em fazendas. Foi condenado por crime de roubo majorado em fazendas. Negou os fatos. Negou conhecer os réus, com exceção de William, embora negou ter feito qualquer negócio com ele, bem como Alvedir, pois é seu amigo. Negou a prática do crime de roubo de gado pelo qual condenado.

Alexandre Mancini afirmou que comercializava carnes em seu açougue. Tem rendimento de cerca de R\$ 270.000,00. Negociava carnes com Patrícia. Disse que seu carro foi furtado e então registrou ocorrência para ela. Depois soube do envolvimento do carro no crime aqui apurado. Foi absolvido nos processos de roubo que foram imputados.

Douglas Ribeiro Xavier é motorista de caminhão autônomo. Negou envolvimento no crime. Foi preso em 2010 e ficou até 2013. Foi uma carga em Capivari. Não sabe dos fatos aqui apurados. Conhece Ivaldo, para quem fez muitos fretes, e Mário para quem também trabalhou. Não fazia fretes para abatedouros. Tinha contatos com muitas pessoas. Só tinha um caminhão, com o qual fazia os fretes.

Norberto Bispo da Paz afirmou ser motorista autônomo. Foi condenado por roubo de gado. Estava em casa dormindo quando os policiais de Ribeirão Preto adentraram ao seu interior e o prenderam. Não soube o motivo. Desconhece os acusados, com exceção de William, que é seu amigo, e de Antônio Carlos. Já esteve em Vargem Grande do Sul. Negou ter transportado gado.

Silvio Leon optou por não participar da instrução.

Verifico após minuciosa análise do caso, conforme exigida para exercício da cognição exauriente, que o conjunto probatório não é suficiente para configuração da responsabilização criminal, porque o standard probatório exigido nesta fase estabelece-se em nível de certeza.

Neste contexto, não existe comprovação suficiente da materialidade e autoria, pois não ficou demonstrado o vínculo psicológico entre os acusados (princípio da convergência). A tese acusatória não definiu de forma singular cada conduta praticada e o imprescindível vínculo subjetivo entre os agentes.

Para caracterização de quadrilha (associação criminosa, conforme a atual redação do artigo) é indispensável a comprovação do liame subjetivo que vincularia os acusados à prática do fato típico.

Assim, a tese acusatória não evidenciou com o rigor necessário o concurso de vontades entre os agentes, conforme a fundamentação: 1) Todos os réus possuíam algum tipo de vínculo entre si, seja de amizade, seja de prestação de serviços; 2) Todos os réus desempenhavam alguma atividade (motoristas de caminhão, prestadores de serviços, etc.) que permitiram exercer suas funções na associação criminosa; 3)

Todos os réus foram processados e condenados em crimes contra o patrimônio que mantêm relação com a associação criminosa aqui apurada.

Observa-se que comprovação da materialidade e da autoria não se limita à presença de indícios, depende de comprovação concreta, que não gere qualquer dúvida. Dessa forma, mesmo que as testemunhas arroladas pela acusação tenham sido ouvidas sob o crivo do contraditório, o conjunto probatório constante dos autos não permite a conclusão condenatória.

Ademais, não ficaram suficientemente comprovadas a estabilidade e permanência da quadrilha.

Da análise das hipóteses acusatória e defensivas prevalece dúvida razoável, não existindo standard probatório exigido para atribuição de responsabilização criminal. Admitir solução diversa, quando há controvérsia em relação a autoria e demonstração do nexu causal seria tolerar a responsabilidade penal objetiva, cuja utilização é vedada em matéria penal.

Reconhece-se a existência de indícios da autoria e materialidade, que recaem sobre os acusados, no entanto, as provas produzidas nos autos implicam no enfraquecimento daqueles. Consequentemente, há fundada dúvida sobre a responsabilidade penal dos acusados, de forma que não se desincumbiu a acusação do ônus de comprovar os fatos descritos na denúncia.

Destarte, instaurada a dúvida no espírito do julgador, a terapêutica recomendada é a absolvição do acusado, para evitar condenação injusta, já que havendo dúvida razoável a respeito da imputação contida na denúncia, impõe-se a absolvição como única saída possível, o que é traduzido no princípio *in dubio pro reo*.

Conforme orientação pacífica dos nossos Tribunais, se as provas demonstram dúvida quanto ao fato atribuído a quem está sendo processado, embora plausível, deve ser este absolvido, pois para a condenação exige-se certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquela, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Lembrando a célebre lição do grande criminalista Heleno Cláudio Fragoso, no sentido de que:

"Nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos. A pena, disciplinar ou criminal, atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais" (In "Da Prova no Processo Penal" - Saraiva - p. 64).

Por oportuno, vale lembrar Nelson Hungria, que registrou que a dúvida é sinônimo de ausência de prova (In "Prova Penal" - RF, 138:338).

Dessa forma, as provas são incapazes de apontar, com a segurança exigida, a autoria e materialidade do crime. Portanto, em atenção ao princípio *in dubio pro reo*, concluo pela absolvição dos acusados, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

D E C I D O.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela acusação para absolver Antonio Carlos Costa, Wilian Ricardo Ramalho, Mário Ferreira Sutana, Silvio Leon, Norberto Bispo da Paz, Clóvis Tetzner, Claudinei Crivelari, Douglas Ribeiro Xavier, José Adriano da Silva Costa, Ivaldo José Pansani, Alvedir Ribeiro de Andrade, Alexandre Mancini, qualificados nos autos, da imputação contida no artigo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Não há incidência de custas.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA